



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SUNSHINE ENERGY INDONESIA, diwakili oleh Direktur, **Sepang**

Alfrits Marshel berkedudukan di Ruby Commercial Nomor 56 Sumarecon, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, email sales@sunshine-energyindonesia.com,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Zaeni Muroqi, S.H., dan Poppy Yuliarti, S.H. M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Pradipta & Partner, beralamat di Jalan Gedebage Nomor 188 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, email rikizaeni83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor 141/SK.Pdt/2025/PN Cbi. tanggal 24 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV BIOLAF INDONESIA diwakili oleh Direktur, **Yunie Murwati**, berkedudukan di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor 16810, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil dan alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta kejadian dan/atau peristiwa-peristiwa yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sepang Alfrits Marshel, sebagai Direktur PT Sunshine Energy Indonesia beralamat Kantor di Ruby Commercial Nomor 56 Sumarecon, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, telah memesan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy untuk memenuhi Purchasing Order pesanan dari buyer kepada Sdri. Yunie Murwati sebagai Direktur CV Biolaf Indonesia beralamat kantor di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor;
2. Bahwa, pembelian sebuah alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sebagaimana tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. Tanggal 17 September 2024, dimana harga yang ditawarkan Tergugat (Sdri. Yunie Murwati sebagai Direktur CV Biolaf Indonesia) dalam penawaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
3. Bahwa dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024, pengiriman alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy akan dilakukan 2 bulan setelah PO diterima, dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa:
 - 1) Penggugat harus membayar DP 40% segera setelah PO diterima;
 - 2) Penggugat harus membayar sebesar 30% setelah ada bukti shipping dari Tergugat, dan
 - 3) Penggugat harus segera membayar pelunasan sebesar 30% setelah barang diterima di Indonesia;
4. Bahwa, Penggugat telah membayarkan kewajiban yang diminta oleh Tergugat sebagaimana tahapan termin pembayaran yang tertuang dalam penawaran DP 40% segera setelah PO, diterima 30% setelah ada bukti *shipping*:
 - a) Pembayaran DP 40% pada tanggal 18 September 2024, sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Down Payment;
 - b) Pembayaran DP 30% pada tanggal 30 Oktober 2024, Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin Ke 2;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah Penggugat melakukan pembayaran sebesar 70% kepada Tergugat, pihak Tergugat tidak pernah memperlihatkan Bukti PO yang dipesan kepada Pihak Comecer-Italy atas pesanan pihak Penggugat berupa seperangkat alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tergugat selama ini, dengan kata lain pembayaran berdasarkan termin yang sudah disepakati dalam penawaran, sampai gugatan ini dimasukan Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti Shipping dan bukti PO dari pemesanan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy tersebut;

6. Bahwa, Tergugat dengan berbagai alasan seolah olah selalu menunda-nunda pengiriman, bahkan melakukan rangkaian kata kebohongan, tipu muslihat dan menggunakan keadaan palsu terkait Pesanan pembelian Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy yang Penggugat telah bayarkan sebagaimana bukti chat WA dan obrolan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagai berikut:

(i) Adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut Melawan Hukum: Unsur perbuatan jelas terpenuhi, yaitu Tergugat pada tanggal 18 September 2024 dan juga tanggal 30 Oktober telah menerima uang pembayaran pembelian Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sebagaimana termin pembayaran tersebut tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. Tanggal 17 September 2024, dimana harga yang ditawarkan dalam penawaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hingga saat ini Penggugat belum menerima bukti pembelian (PO) dan pembayaran yang seharusnya dipesankan dan uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat seharusnya telah disetorkan juga kepada Comecer-Italy;

Perbuatan Tergugat tersebut jelas Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak Penggugat dimana seharusnya pembelian Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sudah dipesankan kepada Comecer-Italy dan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sudah dikirimkan barang tersebut ke Indonesia;

(ii) Kesalahan:

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan secara tanpa hak dengan melakukan rangkaian peristiwa hukum yang menurut kami *"merugikan klien kami dan menguntungkan dirinya sendiri"*, rangkaian kata kebohongan, yang dibuat Sdri. Yunie Murwati sebagai Direktur CV Biolaf Indonesia, Atas pembelian Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sebagaimana tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. Tanggal 17 September 2024, merupakan upaya tipu muslihat, sebagaimana diterangkan dalam unsur penipuan Pasal 378 KUH Pidana, yang sampai saat ini barang tersebut tidak pernah diterima oleh klien kami;

(iii) Adanya kerugian:

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun immaterial, antara lain:

a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat atas pemesanan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy, berdasarkan termin penyerahan uang sebagaimana tertuang dalam penawaran dari Tergugat, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. Tanggal 17 September 2024 Bahwa Penggugat telah membayarkan tahapan yang diminta oleh Tergugat sebagai berikut:

- 1) Pembayaran sebesar 40% pada tanggal 18 September 2024, sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Down Payment;
- 2) Pembayaran sebesar 30% pada tanggal 30 Oktober 2024, Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran termin Ke 2;

b. Kerugian immateril, yaitu kerugian Penggugat atas beban denda keterlambatan pengiriman barang pemesanan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy yang seharusnya diterima oleh (User) 2 bulan setelah pembyran Down Payment, dan juga hilangnya kepercayaan dan proyek-proyek kerjasama pengadaan yang telah diberikan dan dipercayakan dari (User) kepada Penggugat;

Pada dasarnya kerugian immaterial tidak bisa dihargakan dengan materi/uang. Namun, dikarenakan pengganti atas kerugian



immaterial tersebut tidak ada selain uang, maka Penggugat menaksir kerugian immateril itu dengan uang, denda keterlambatan pemesanan Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat, serta hilangnya kepercayaan dari proyek-proyek kerjasama yang telah diberikan dan dipercayakan dari (User) kepada Penggugat apabila di hitung kerugian hilangnya kepercayaan dan proyek-proyek tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

(iv) Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian:

Telah terbukti bahwa akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat, berakibat Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial sebagaimana diuraikan diatas, yaitu kerugian *a quo* timbul karena kesalahan tersebut;

Dengan demikian, secara yuridis jelas terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

8. Bahwa, karena telah terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dan guna menjamin agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari apabila Gugatan *a quo* dikabulkan, serta untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat melakukan pengalihan / penjualan dan/atau penjaminan atas:

1) Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1374/Babakan Madang, Surat Ukur 73/Babakan Madang/2012 tanggal 11-12-2012, terletak di Blok Mahkota Pirus 35, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Nona. Yunie Murwati;

2) 1 (satu) buah tanah dan bangunan Ruko milik Sdri. Yunie Murwati, selama ini Banguna Ruko tersebut dijadikan kantor CV Biolaf Indonesia yang beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor;

3) 1 (satu) buah alat Speedy Glove Tester milik Sdri. Yunie Murwati yang selama ini alat tersebut dijadikan alat Tester oleh CV Biolaf Indonesia kepada para Consumer yang memerlukan jasa tester Speedy Glove nya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek pada point 6, a dan b diatas yang pernah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan;

9. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*:

- (i) menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- (ii) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat, dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, guna mencegah Tergugat menunda-nunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar kerugian materil kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran sebesar 40% pada tanggal 18 September 2024, sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Down Payment;
 - 2) Pembayaran sebesar 30% pada tanggal 30 Oktober 2024, Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin Ke 2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berupa:

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1374/Babakan Madang, Surat Ukur 73/Babakan Madang/2012 tanggal 11 Desember 2012, terletak di Blok Mahkota Pirus 35, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Nona. Yunie Murwati;

2) 1 (satu) buah tanah dan bangunan Ruko milik Sdri. Yunie Murwati, selama ini Banguna Ruko tersebut dijadikan kantor CV Biolaf Indonesia yang beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor;

3) 1 (satu) buah alat Speedy Glove Tester milik Sdri. Yunie Murwati yang selama ini alat tersebut dijadikan alat Tester oleh CV Biolaf Indonesia kepada para Consumer yang memerlukan jasa tester Speedy Glove nya;

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amal Jamaludin, S.H., CIL., CPM., CPL., CDBP., CPA, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah proses mediasi walaupun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- 1. Fotokopi sesuai Asli**, Kartu Tanda Penduduk NIK 7102110603880001 atas nama Sepang Alfrits Marshel, diberi tanda bukti P-1;
- 2. Fotokopi sesuai Asli**, Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sunshine Energy Indonesia Nomor 22 tanggal 25 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Yupi Nurlia Dewi, S.H., M. Kn., diberi tanda bukti P-2;
- 3. Fotokopi sesuai Asli**, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Sunshine Energy Indonesia Nomor 4 tanggal 03 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Yupi Nurlia Dewi, S.H., M. Kn., diberi tanda bukti P-3;
- 4. Fotokopi sesuai Print Out**, Surat Penawaran (Sales Quotation) dari CV Biolaf Indonesia Ref. Nomor 031/SLS-BLI/IX/2024Rev1 seharga Rp298.000,00 tanggal 17 September 2024, ditanda tangani oleh Yunie Murwati, di beri tanda bukti P-4;
- 5. Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Performa Invoice dari Biolaf Indonesia CV Nomor 017/BLI-INV/2024 seharga Rp119.200.000,00 tanggal 17 September 2024 ditujukan kepada PT SEI ditanda tangani oleh Yunie Murwati selaku Direktur Biolaf Indonesia CV, diberi tanda bukti P-5;
- 6. Fotokopi dari Fotokopi**, Bukti Transfer dari Bank BCA atas nama Pengirim Anny Indrawati Tjakra tanggal 18 September 2024 sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-6;
- 7. Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Performa Invoice dari Biolaf Indonesia CV Nomor 021/BLI-INV/2024 senilai Rp89.400.000,00 tanggal 30 Oktober 2024 ditujukan kepada PT Sunshine Energy Indonesia yang ditanda tangani oleh Yunie Murwati selaku Direktur Biolaf Indonesia CV, diberi tanda bukti P-7;
- 8. Fotokopi dari Fotokopi**, Bukti Transfer tanggal 30 Oktober 2024 dari PT. Sunshine Energy Indonesia sebesar Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) kepada Biolaf Indonesia dengan keterangan Pembayaran Commecer Ke 2, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1374 Desa/Kelurahan Babakan Madang atas nama Nona Yunie Murwati, di beri tanda bukti P-10;

10. Fotokopi sesuai Asli, Surat dari Pradipta & Partners Nomor 001/Som/P&P/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal: Somasi & Klarifikasi, diberi tanda bukti P-11;

11. Fotokopi dari Fotokopi, Surat dari Pradipta & Partners Nomor 002/Som/P&P/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal: Somasi Ke II, diberi tanda bukti P-12;

12. Fotokopi sesuai Hasil Print Out, Purchase Order Nomor PO/01/SEI-BL/IX/2024 tanggal 18 September 2024 dari PT Sunshine Energy Indonesia ditujukan kepada CV Biolaf Indonesia, senilai Rp298.000.000, diberi tanda bukti P-13;

13. Fotokopi sesuai Hasil Print Out, Purchase Order Nomor PO: PO/BIOF/2024/3993/PO-00049759, Nomor PR: PR-000087153, Nomor PP: PP/BIOF/2024/02138, dari PT Biofarma (Persero) senilai Rp599.400.000,00 ditujukan kepada PT Sunshine Energy Indonesia, di beri tanda bukti P-14;

14. Fotokopi sesuai Hasil Print Out, Surat Penawaran harga Nomor 214/SPH/Teknis/GML/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 Perihal: Penawaran Produk dari PT Gamma Mitra Lestari kepada PT Sunshine Energy Indonesia berupa 1 (satu) Speedy Gloves dengan harga Rp806.970.000,00 (delapan ratus enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-15;

15. Fotokopi sesuai Hasil Print Out, Request For Information Nomor RFI/19/SEI-BF/II/2025 dari PT Sunshine Energy Indonesia ditujukan kepada PT Biofarma (Persero) mengenai spesifikasi dan harga dari Speedy Gloves, diberi tanda bukti P-16;

16. Fotokopi sesuai Hasil Print Out, Request For Information Nomor RFI/22/SEI-BF/III/2025 dari PT Sunshine Energy Indonesia ditujukan kepada PT Biofarma (Persero) mengenai spesifikasi dan harga dari Speedy Gloves, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-9 tidak diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Vicky Rondo Nuwu:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Desember 2024, saksi diajak oleh Pak Sepang Alfrits Marshel selaku Direktur PT Sunshine Energy Indonesia menemui Ibu Yunie Murwati selaku Direktur dari CV Biolaf Indonesia di Kantor CV Biolaf Indonesia, beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor, untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Ibu Yunie Murwati;
- Bahwa Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor adalah kantor dari CV Biolaf Indonesia. Ruko itu ada dua lantai untuk lantai I adalah apotek dan lantai II CV Biolaf Indonesia. Waktu itu saksi bertemu dengan satpam dari CV Biolaf Indonesia yang mengatakan bahwa *ownernya* sedang tidak di tempat sehingga saksi dan Pak Sepang Alfrits Marshel tidak bertemu dengan owner dari CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa CV Biolaf Indonesia bergerak di bidang distributor alat-alat, pengadaan, pengiriman barang pesanan dari vendor. Untuk alatnya saksi kurang paham;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kantor CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa saksi ke kantor CV Biolaf Indonesia sudah 6 kali. Saksi diajak menemui Ibu Yunie Murwati selaku *owner* CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Ibu Yunie Murwati di kantor CV Biolaf Indonesia, sehingga saksi hanya bertemu dengan pegawainya saja namun saksi pernah bertemu dengan Ibu Yunie Murwati dirumahnya;
- Bahwa ada dua orang pegawai dari CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa antara rumah Ibu Yunie Murwati dengan kantor CV Biolaf Indonesia hanya beda gang saja namun satu lokasi perumahan;
- Bahwa Pak Sepang Alfrits Marshel selaku Direktur PT Sunshine Energy Indonesia (Penggugat) membeli alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy dari Ibu Yunie Murwati selaku pemilik dari CV Biolaf Indonesia (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai pembeliannya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk harga pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy tidak ada barangnya sampai sekarang;
- Bahwa Pak Sepang Alfrits Marshel sudah menanyakan kepada Ibu Yunie Murwati mengenai alat tersebut, Ibu Yunie Murwati menjawab barangnya masih di pesan dan belum datang, masih dalam proses;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Ibu Yunie Murwati memesan alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy;
- Bahwa Pak Sepang Alfrits Marshel mengatakan hanya CV Biolaf Indonesia saja yang memiliki sertifikat atau lisensi;
- Bahwa Pak Sepang Alfrits Marshel memesan alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy ke CV Biolaf Indonesia pada bulan September 2024;
- Bahwa alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy akan ada dan dikirim setelah dua bulan sejak pemesanan namun sampai sekarang belum ada pengiriman barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan tidak di kirim barang pesanan Pak Sepang Alfrits Marshel dari CV Biolaf Indonesia maka pekerjaan Penggugat menjadi tertunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy adalah mesin untuk mengetes kebocoran sarung tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin untuk biofarma berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy hanya bisa dipesan dari CV Biolaf Indonesia saja karena yang mempunyai sertifikasi hanya CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Yunie Murwati terakhir kali pada bulan Januari 2025, tidak ada percakapan waktu itu hanya menagih dan Ibu Yunie Murwati mengatakan masih proses;

2. Anny Indrawati Tjakra:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2024, saksi diajak oleh Pak Sepang Alfrits Marshel selaku Direktur PT Sunshine Energy Indonesia menemui Ibu Yunie Murwati selaku Direktur dari CV Biolaf Indonesia di Kantor CV Biolaf Indonesia, beralamat di Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor, untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Ibu Yunie Murwati;
- Bahwa Ruko Plaza Victoria Blok A Nomor 11 Babakan Madang Bogor adalah kantor dari CV Biolaf Indonesia. Ruko itu ada dua lantai untuk lantai I adalah apotek dan lantai II CV Biolaf Indonesia. Waktu itu saksi bertemu dengan satpam dari CV Biolaf Indonesia yang mengatakan bahwa *ownernya* sedang tidak di tempat sehingga saksi dan Pak Sepang Alfrits Marshel tidak bertemu dengan owner dari CV Biolaf Indonesia;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Biolaf Indonesia bergerak di bidang distributor alat-alat, pengadaan, pengiriman barang pesanan dari vendor untuk tender dari biofarma karena PT Sunshine Energy Indonesia mendapatkan tender dari Biofarma berupa alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy, kemudian saksi mendapat informasi dari Biofarma kalau alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy yang mempunyai lisensi adalah CV Biolaf Indonesia, kemudian saksi diberikan nomor telpon Ibu Yuni Yunie Murwati selaku *owner* dari CV Biolaf Indonesia, selanjutnya saksi menghubungi Ibu Yuni Murwati dan menanyakan apakah benar selaku pemilik CV Biolaf Indonesia dan ibu Yuni Murwati mengiyakan. Saksi mengutarakan maksud dan tujuan menelpon Ibu Yuni Murwati karena PT Sunshine Energy Indonesia mendapatkan tender alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy dari Biofarma dan menurut informasi dari Biofarma hanya CV Biolaf Indonesia yang bisa mendatangkan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy dan di iyakan oleh Ibu Yuni Murwati. Saksi menanyakan bagaimana cara saksi bisa memesan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy yang dari Italy tersebut, Ibu Yuni Murwati menjelaskan syarat dan ketentuannya sebagai berikut, harus membayar DP 40% segera setelah PO diterima, harus membayar sebesar 30% setelah ada bukti *shipping* dari Tergugat, dan harus segera membayar pelunasan sebesar 30% setelah barang diterima di Indonesia. Saksi menanyakan harga alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy dan disepakati harganya sebesar Rp298.000.000,00 (Duaratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) dan PT Sunshine Energy Indonesia harus memberikan DP 40% dari harga Rp298.000.000,00 (Duaratus sembilanpuluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 PT Sunshine Energy Indonesia memberikan DP 40% sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada Ibu Yuni Murwati apa yang saksi dapatkan dengan pembayaran DP 40 % tersebut, Ibu Yuni Murwati mengatakan kepada saksi "jika tidak percaya dan curiga saya akan mangkir" maka saksi diberikan fotokopi sertifikat rumah Ibu Yuni Murwati sebagai pegangan saksi;
- Bahwa pada bulan September 2024, Ibu Yuni Murwati memberikan sertifikat rumah kemudian saksi membayar DP 40%

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp119.200.000,00 (Seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti surat P-4 adalah penawaran harga;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy adalah alat untuk uji kecoroan sarung tangan, saksi belum pernah melihat alatnya seperti apa;
- Bahwa bukti surat P-6 adalah bukti transfer untuk DP 40% sebesar Rp119.200.000,00 (Seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy;
- Bahwa pada saat melakukan transfer pembayaran DP 40% ke rekening atas nama CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa setelah melakukan transfer, saksi selalu melakukan konfirmasi dan dijawab oleh Ibu Yuni Murwati, iya uangnya sudah masuk;
- Bahwa saksi hanya melakukan pembayaran ke rekening CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa setelah DP 40 % di bayar maka CV Biolaf Indonesia akan melakukan pemesanan barang setelah ada pemesanan barang pada saat dilakukan *shipping* maka akan diminta untuk membayar 30 % lagi dan setelah itu akan diminta pembayaran 30% lagi, namun pada saat Saksi melakukan pembayaran 30% Saksi menanyakan bukti PO nya ke CV Biolaf Indonesia namun tidak diberikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV Biolaf Indonesia mengatakan barang akan diterima paling lama 2 (dua) bulan dari pemesan;
- Bahwa pembayaran DP pertama dan pembayaran ke dua sudah lebih dari dua bulan dan saksi tanyakan sampai terakhir katanya CV Biolaf Indonesia akan tanggung jawab dengan barang tersebut;
- Bahwa Ibu Yuni Murwati mengatakan ada masalah mengenai NIB nya dan sedang diurus oleh Ibu Yuni Murwati, antara 2 minggu sudah selesai, selanjutnya dua minggu kemudian saksi tanyakan lagi dijawab oleh Ibu Yuni Murwati barang kena *reddline* dan sedang diurus oleh ibu Yuni Murwati;
- Bahwasaksi tidak mengetahui apakah barang benar dipesankan atau tidak karena saksi minta tanda bukti pesanan, Ibu Yuni Murwati tidak pernah memberikan;
- Bahwa ada tagihan dari Biofarma karena alat tidak kunjung datang dan PT Sunshine Energy Indonesia kena denda dengan keterlambatan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sebesar 5% untuk setiap bulan sampai barang datang, kemudian saksi membuat addendum baru dengan Biofarma untuk minta waktu mencari barang pengganti alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy;

- Bahwa dampak bagi PT Sunshine Energy Indonesia atas keterlambatan pesanan atau tender dari Biofarma, PT Sunshine Energy Indonesia tidak bisa lagi ikut tender lainnya dan PT Sunshine Energy Indonesia mendapat sanksi yaitu denda keterlambatan sebesar 5% sampai barang datang;
- Bahwa dengan adanya keterlambatan alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy akhirnya PT Sunshine Energy Indonesia memesan barang ke tempat lain dengan harga lebih mahal;
- Bahwa harga alat pengganti dari alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan merk lain;
- Bahwa PT Sunshine Energy Indonesia memesan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy ke CV Biolaf Indonesia pada bulan Oktober 2024 dan barang seharusnya sudah ada di bulan November 2024 namun sampai saat ini alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy pesanan dari PT Sunshine Energy Indonesia belum ada, sudah 6 (enam) bulan lebih dan tidak ada kejelasan dari ibu Yuni Murwati kapan bisa mendatangkan alat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendatangi ibu Yuni Murwati di bulan Oktober 2024, November 2024, Desember 2024 dan Januari 2025 tapi tidak ada kejelasan;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam kantor CV Biolaf Indonesia karena waktu itu saksi dan supir mendatangi kantor CV Biolaf Indonesia di informasikan oleh karyawannya yang jaga katanya pemilik CV Biolaf Indonesia sedang tidak berada di tempat akhirnya hanya supir yang naik ke atas melihat kondisi kantor dari CV Biolaf Indonesia dan di dalam menurut sopir ada beberapa dus alat alat namun saksi tidak mengetahui dalam dus itu alat apa;
- Bahwa memang benar CV Biolaf Indonesia adalah distributor pengadaan alat commerce Italy karena Saksi waktu itu menghubungi commerce Italy dan di kasih nomor telp dari CV Biolaf Indonesia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Yuni Murwati pada saat di lakukan mediasi dalam perkara ini dan Ibu Yuni Murwati menjanjikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang PT Sunshine Energy Indonesia sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan di pinjamkan alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy sambil menunggu alatnya datang, namun sampai saat ini Ibu Yuni Murwati tidak pernah muncul lagi dan tidak ada khabarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy ada atau tidak karena pada saat supir naik ke atas ke kantor CV Biolaf Indonesia, supir melihat ada beberapa dus namun tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa CV Biolaf Indonesia di percaya oleh Biofarma sebagai vendor penyediaan alat uji integrity dan Ibu Yuni Murwati mempunyai alatnya;
- Bahwa CV Biolaf Indonesia sudah lama menjadi vendor Biofarma;
- Bahwa akhirnya PT Sunshine Energy Indonesia memesan alat uji kebocoran sarung tangan melalui vendor lain dengan merk lain dan harga lebih mahal yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa alat melalui vendor lain belum datang, dijanjikan datang bulan September 2025;
- Bahwa alat uji kebocoran sarung tangan melalui vendor lain dengan merk lain akan sama dengan alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy, barang tentunya harus disesuaikan dengan standar dari biofarma;
- Bahwa denda sebesar 5% akan berakhir pada saat alatnya datang di bulan September 2025 nanti;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Yunie Murwati pada saat dilakukan mediasi, saat itu Ibu Yuni Murwati menjanjikan akan membawa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan meminjamkan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy, namun hanya janji saja sampai sekarang Ibu Yunie Murwati tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV Biolaf Indonesia masih aktif atau tidak;
- Bahwa jaminan berupa sertifikat rumah Ibu Yuni Murwati, alamatnya sama karena saksi pernah mendatangi rumah Ibu Yuni Murwati, namun saksi hanya di berikan fotokopi sertifikatnya saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dimana asli sertipikat rumah yang diberikan oleh Ibu Yuni Murwati kepada saksi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Yuni Murwati tidak pernah memperlihatkan asli sertifikat rumah;
- Bahwa sertifikat rumah dikirimnya melalui email dalam bentuk PDF;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang dwakili oleh Sepang Alfrits Marshel, selaku Direktur telah memesan *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* untuk memenuhi *Purchasing Order* (selanjutnya disebut PO) pesanan dari *buyer* kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam penawaran, *Sales Quotation* Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024, dengan harga yang ditawarkan oleh Tergugat sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa, sesuai kesepakatan para pihak, tahapan termin pembayaran yang tertuang dalam penawaran DP 40% segera setelah PO, diterima 30% setelah ada bukti shipping, yaitu pembayaran DP 40% pada tanggal 18 September 2024, sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai down payment dan pembayaran DP 30% pada tanggal 30 Oktober 2024, Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin ke 2;

Bahwa, setelah Penggugat melakukan pembayaran sebesar 70% kepada Tergugat, ternyata hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima bukti pembelian (PO) dan uang pembayaran yang telah diserahkan oleh Penggugat yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat seharusnya juga telah disetorkan juga kepada *Comecer-Italy* sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, setelah membaca secara saksama posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah: *apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena setelah menerima pembayaran sebesar 70% dari*

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas pesanan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy untuk memenuhi Purchasing Order (selanjutnya disebut PO) sebagaimana tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024, Tergugat belum menyerahkan bukti pembelian (PO) Tergugat kepada Comecer-Italy sedangkan uang pembayaran telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat seharusnya juga menyetorkan uang pembayaran Penggugat kepada Comecer-Italy;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ternyata Tergugat pernah hadir sampai tahapan mediasi tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bukti untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti, baik surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin pertama yaitu, apakah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam hal ini Penggugat melakukan pemesanan alat berupa *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* kepada Tergugat dan apakah dari hubungan hukum tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang relevan dengan poin tersebut berupa Fotokopi sesuai Print Out, Surat Penawaran (Sales Quotation) dari CV Biolaf Indonesia Ref. Nomor 031/SLS-BLI/IX/2024Rev1 seharga Rp298.000,00 tanggal 17 September 2024, ditanda tangani oleh Yunie Murwati, diberi tanda bukti P-4. Sebelum mempertimbangkan substansi dari surat penawaran tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian Bukti P.4 yang hanya berupa foto kopi hasil *print out* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa menurut Syamsul Maarif, S.H.,LL.M., Ph.d., dalam tulisannya di hukumonline.com. tanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan berdasarkan kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan juga yurisprudensi, alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Dalam doktrin kepastasaan, secara umum dikenal empat macam sistem pembuktian. Pertama adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif yang disebut juga dengan teori pembuktian formal. Kedua adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Ketiga adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Terakhir

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Alat bukti elektronik tidak akan diperdebatkan eksistensinya sebagai alat bukti jika sistem pembuktian yang diberlakukan di Indonesia adalah yang kedua dan ketiga;

Bahwa lebih lanjut menurut Syamsul Maarif, sistem pembuktian pada peradilan di Indonesia adalah yang pertama yaitu sistem pembuktian formal. Namun, untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang saat ini sudah terbiasa melakukan transaksi elektronik, Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum acara yang mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik. Sebut saja Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022;

Bahwa Syamsul Maarif juga menyatakan bukti elektronik disebutkan di dalam ketentuan Pasal 5 UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. Kata *perluasan* tersebut mengandung dua makna. Pertama adalah menambah alat bukti yang diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik berdiri sendiri sebagai alat bukti. Kedua adalah memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik masuk ke dalam kelompok alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara. Dalam praktek peradilan dewasa ini cenderung menggunakan makna yang kedua. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, dalam perkara perdata alat bukti elektronik dikategorikan sebagai bukti surat jika dalam bentuk dokumen tertulis atau jika tidak dalam bentuk dokumen tertulis dijadikan sebagai dasar membangun *persangkaan*. Kedua, dalam perkara pidana alat bukti elektronik dikategorikan sebagai bukti surat jika dalam bentuk dokumen tertulis atau jika tidak dalam bentuk dokumen tertulis dijadikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat yang hanya berupa fotokopi sesuai hasil *print out* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan *informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur di dalam hukum acara di Indonesia*. Serta pendapat dari Syamsul Maarif, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi *persangkaan* bagi hakim bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum. sebagaimana bukti P.4 telah membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada Penggugat untuk membeli alat berupa *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* dengan harga Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan detail lain seperti ppn, masa pengiriman dan pembayaran sehingga poin pertama dari dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin kedua dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah menerima pembayaran sebesar 70% dari Penggugat atas pesanan alat berupa *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* untuk memenuhi *Purchasing Order* (selanjutnya disebut *PO*) sebagaimana tertuang dalam penawaran, *Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024?*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Performa Invoice dari Tergugat (Biola Indonesia CV) Nomor 017/BLI-INV/2024 seharga Rp119.200.000,00 tanggal 17 September 2024 ditujukan kepada Penggugat (bukti P-5), **Fotokopi dari Fotokopi**, bukti Transfer dari Bank BCA atas nama Pengirim Anny Indrawati Tjakra tanggal 18 September 2024 sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), (bukti P-6), **Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Performa Invoice dari Tergugat (Biola Indonesia CV) Nomor 021/BLI-INV/2024 senilai Rp89.400.000,00 tanggal 30 Oktober 2024 ditujukan kepada Penggugat (bukti P-7) dan **Fotokopi dari Fotokopi**, Bukti Transfer tanggal 30 Oktober 2024 dari Penggugat sebesar Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan keterangan Pembayaran Commecer Ke 2, (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 hanya berupa fotokopi tanpa asli sebagai pembanding yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa, tetapi berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan meskipun bukti surat tanpa asli sebagai pembanding tetapi jika bukti tersebut didukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau alat bukti lain, maka bukti fotokopi tanpa asli tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Berpedoman pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-5 sampai P-8 yang hanya berupa fotokopi tetapi di dukung oleh bukti P-4 yang telah diterima sebagai bukti elektronik yang sah sehingga menjadi persangkaan bagi hakim bahwa dari hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Penggugat memesan *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* kepada Tergugat dan penawaran itu ditindaklanjuti dengan terbitnya invoice dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (bukti P-5 dan P-7) serta dilakukannya pembayaran transfer oleh Penggugat kepada Tergugat (bukti P-6 dan P-8);

Bahwa selain itu dalam perkara ini, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Vicky Rondo Nuwu yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan penagihan kepada Tergugat setelah Penggugat melakukan pembayaran. Saksi mengetahui Penggugat membeli alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy dari Tergugat. Alat itu tidak ada barangnya sampai sekarang meskipun telah disepakati bahwa alat Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy akan ada dan dikirim setelah dua bulan sejak pemesanan namun sampai sekarang belum ada pengiriman barang tersebut;

Bahwa saksi Penggugat yang kedua yaitu, Anny Indrawati Tjakra pada pokoknya menerangkan pada tanggal 18 September 2024, Penggugat melalui saksi membayar pemesanan DP 40% sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah dan atas pembayaran uang muka itu, Tergugat memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan. Setelah melakukan transfer, saksi selalu melakukan konfirmasi dan dijawab oleh Tergugat bahwa uang pembayaran sudah masuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung bukti surat P-5 sampai dengan P-8 yang hanya berupa fotokopi tanpa asli sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah membayar sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk pembayaran pesanan alat berupa *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy*, sehingga poin kedua dari dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah menerima *pembayaran sebesar 70% dari Penggugat atas pesanan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy untuk memenuhi Purchasing Order (selanjutnya disebut PO) sebagaimana tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat dengan uraian pertimbangan di bawah ini;

Bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan agar dapat diketahui apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur di Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.-----
Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- 2.-----
Ada kesalahan;
- 3.-----
Ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4.-----
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dari pengertian dan unsur perbuatan melanggar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Tergugat telah menerima pembayaran sebesar 70% dari Penggugat atas pesanan alat berupa Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy untuk memenuhi Purchasing Order (selanjutnya disebut PO) sebagaimana tertuang dalam penawaran, Sales Quotation Nomor 031/SLS-BLI/IX/24. tanggal 17 September 2024 tetapi Penggugat belum menerima bukti pembelian (PO) *Speedy Glove Tester Merk Comecer-Italy* dari Tergugat, tindakan Tergugat yang belum memenuhi purchasing order merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang membutuhkan alat tersebut untuk kegiatan usaha Penggugat, kerugian mana terjadi karena tindakan Tergugat yang belum menyerahkan PO tersebut sedangkan Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar 70 %, maka dengan demikian petitum ke-2 yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat, maka Tergugat wajib

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya yaitu mengembalikan dan membayar kerugian materiil kepada Penggugat atas pembayaran sebesar 40% pada tanggal 18 September 2024, sebesar Rp119.200.000,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai Down Payment dan pembayaran sebesar 30% pada tanggal 30 Oktober 2024, Rp89.400.000,00 (*delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran termin ke 2, dan terbukti Penggugat telah mengirimkan pembayaran dengan besaran sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp119.200.000,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) dan Rp89.400.000,00 (*delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*) sedangkan untuk kerugian imateriil tidak beralasan dan harus ditolak sehingga petitum ke-3 dikabulkan untuk sebagian sepanjang mengenai ganti rugi materiil serta menolak selebihnya untuk ganti rugi imateriil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1374/Babakan Madang, Surat Ukur 73/Babakan Madang/2012 tanggal 11 Desember 2012, terletak di Blok Mahkota Pirus 35, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 165 m² (*seratus enam puluh lima meter persegi*) atas nama Yunie Murwati dan 1 (satu) buah tanah dan bangunan Ruko milik Sdri. Yunie Murwati, selama ini Banguna Ruko tersebut dijadikan kantor CV Biolaf Indonesia yang beralamat di Ruko Plaza Victoria, Blok A, Nomor 11, Babakan Madang Bogor dan 1 (satu) buah alat Speedy Glove Tester milik Sdri. Yunie Murwati yang selama ini alat tersebut dijadikan alat Tester oleh CV Biolaf Indonesia kepada para consumer yang memerlukan jasa tester Speedy Glove nya. Menurut Majelis Hakim tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, maka petitum ke-4 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 gugatan Penggugat yaitu menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya *verzet*, banding, maupun kasasi. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) HIR maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan *dwangsom*, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, sehingga atas hal tersebut oleh karena putusan dalam gugatan ini adalah pembayaran sejumlah uang yaitu Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka pembayaran uang paksa terhadap Tergugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdata, *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp89.400.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp208.600.000,00 (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Umami Kusuma Putri, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp42.000,00;
4.....PN	:	Rp20.000,00;
BP Panggilan	:	
5.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00; +
Jumlah	:	Rp262.000,00;

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Cbi